

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 873/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายวิรัตน์ ศรีวิรัช กับพวก

จำเลย

นายพร้อย ครุฑธามาส จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง แต่ให้ชั่งจำเลยที่ 2 ไว้ระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยที่ 2 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 80,83,288 จำคุก 12 ปี

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา (อันดับ 89)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 81แผ่นที่ 2, อันดับ
94)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ
5,58)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>